2007 年法律硕士（非法学）专业基础真题

刑法学

一、单项选择题（1--20 小题，每小题 1 分，共 20 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。请在答题卡上将所选项的字母涂黑 ）

1 、我国刑法规定：凡在中国船舶或者航空器内犯罪的，适用中国刑法。其确定刑法效力范围的根据是（ ）。

A 属地原则　　B 属人原则　　C 保护原则　　D 普遍管辖原则

2 、犯罪同类客体最显著的作用是（ ）。

A 区分此罪与彼罪的根据　　B 构建刑法分则体系的根据

C 确立具体犯罪构成的依据　　D 区分故意犯罪与过失犯罪的根据

3 、甲对某危害结果没有阻止其发生的义务，如果该危害结果发生，甲的不作为行为（ ）。

A 不可能构成犯罪　　B 可能构成纯正的不作为犯罪

C 可能构成不纯正的不作为犯　　D 可能构成手段不能犯

4、根据我国刑法规定，已满 14 周岁不满 18 周岁的人犯罪（ ）。

A 可以从轻或者减轻处罚　　B 应当从轻或者减轻处罚

C 可以减轻或者免除处罚　　D 应当减轻或者免除处罚

5、下列情形中，属于故意杀人罪实行行为的是（ ）。

A 甲为谋杀刘某而持刀潜入刘某家中隐藏、守候

B 乙为谋杀孙某购买一支手枪，以便杀孙某时使用

C 丙为谋杀赵某而在赵某饮用的茶水中投放毒药

D 丁为谋杀李某而花 10 万元雇佣杀手

6、甲意图杀害张三，在实行犯罪时误把李四认作张三而杀死，张三未遇害。对甲的行为应当（ ）。

A 以故意杀人罪（ 未遂 ）和过失致人死亡罪数罪并罚

B 以过失致人死亡罪定罪处罚

C 以故意杀人罪（ 未遂 ）定罪处罚

D 以故意杀人罪（ 既遂 ）定罪处罚

7、甲对一公共住宅放火，起火后即离开，但火情立即被他人发现并迅速扑灭。甲的行为属于（ ）。

A 放火罪的未遂　　B 放火罪的既遂

C 放火罪的预备　　D 故意毁坏财物罪的未遂

8、甲教唆 15 周岁的乙实施盗窃，乙按照甲的教唆盗窃了一辆价值 1 万元的摩托车。对此案的正确处理是（ ）。

A 甲与乙共同构成盗窃罪，甲是主犯，乙是从犯

B 甲与乙共同构成盗窃罪，甲是教唆犯，乙是实行犯

C 甲构成教唆罪，乙构成盗窃罪

D 甲单独构成盗窃罪

9、下列情形中，应当数罪并罚的是（ ）。

A 甲除走私 1000 克 冰毒外，还曾与他人共同运输 3000 克 海洛因

B 乙非法购买一支手枪，并长期私藏在家中

C 丙谋杀仇人张某后，发现张某携有现金 1 万多元，遂取走该现金

D 丁见李某带有大量现金，将李某毒杀，劫取其所带全部财物，并将李某尸体剁成碎块后掩埋

10、甲与乙因生活琐事互相斗殴，乙感到不是甲的对手而逃跑。甲紧追不舍，乙逃出 500 米 后被甲追上。甲用木棒朝 乙劈头盖脸打来。情急之下，乙抽出随身携带的水果刀朝甲刺去，致甲重伤。乙的行为（ ）。

A 构成故意杀人罪（ 未遂 ）　　B 构成故意伤害罪

C 构成寻衅滋事罪　　D 不构成犯罪

11、甲因抢劫罪被判处有期徒刑 10 年，附加剥夺政治权利 3 年。甲（　）。

A 在监狱服刑期间被剥夺政治权利 3 年， 3 年期满后享有政治权利

B 在监狱服刑期间被剥夺政治权利，出狱后还需剥夺政治权利 3 年

C 在监狱服刑期间不被剥夺政治权利，出狱后开始执行剥夺政治权利 3 年

D 在监狱服刑期间的最后 3 年被剥夺政治权利

12、甲因交通肇事罪被判处有期徒刑 2 年，缓刑 3 年。在缓刑考验期经过 1 年时，甲又因失火罪被判处有期徒刑 4 年 。 对甲应（　）。

A 撤销缓刑，在 6 年以下、 4 年以上决定执行的刑期

B 撤销缓刑，在 6 年以下、 4 年以上决定执行的刑期，经过的 1 年考验期计入应执行的刑期

C 撤销缓刑，减去经过的 1 年考验期，在 5 年以下、 4 年以上决定执行的刑期

D 不撤销缓刑，先执行有期徒刑 4 年，然后继续进行缓刑考验

13、甲于 2001 年 1 月 20 日 对一处国家保护的名胜古迹进行破坏，情节严重。 2006 年 1 月 21 日甲因嫖娼行为 被公安人员抓获，交代了上述破坏名胜古迹行为。我国刑法规定，故意毁损国家保护的名胜古迹，情节严重的，处 5 年以 下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。甲的破坏名胜古迹行为（　）。

A 已超过追诉时效期限，不应追究刑事责任

B 仍在追诉时效期限内，应当追究刑事责任

C 应认为是对名胜古迹的持续破坏，不受追诉时效期限的限制

D 虽已超过追诉时效期限，但可报最高人民检察院核准，追究其刑事责任

14、甲是国家机关工作人员，为其子开办公司筹措资金，应外国人乙的要求，潜入单位保密室，将一件国家机密级文件复印后出卖给乙。甲的行为构成（　）。

A 买卖国家机关公文罪　　B 故意泄露国家秘密罪

C 为境外窃取国家秘密罪　　D 买卖国家机关公文罪和为境外窃取国家秘密罪

15、甲见固定在河道中放置航标灯的小船适宜做猪食槽，就砍断锚链，将小船拖回家。所幸航标灯灭失的情况被及时 发现，才避免了船毁人亡的结果。甲的行为构成（　）。

A 破坏交通工具罪　　B 破坏交通设施罪的既遂

C 破坏交通设施罪的未遂　　D 盗窃罪

16、甲弄虚作假，采用将高关税税率货物伪报为低关税税率货物的方法进口货物，偷逃关税 20 万元。甲的行为构成（　）

A 偷税罪　　B 走私罪　　C 诈骗罪　　D 走私普通货物、物品罪

17、甲的私营企业在 2004 年生产的产品全部内销，并缴纳了各种税收 50 万元。甲在年底向税务机关谎称其中部分产品出口，并出具了虚假的出口外销合同及相关证明，获得国家 20 万元的出口退税。甲的行为构成（　）。

A 合同诈骗罪　　B 诈骗罪　　C 偷税罪　　D 合同诈骗罪和偷税罪

18、甲被某国有资本控股的有限责任公司聘用，负责查验出场单、验货放行。甲与无业人员乙串通，趁甲一人值班时， 由乙开车从货场拉出价值 10 万元的货物，并销赃平分。在本案中（　）。

A 甲构成贪污罪，乙构成盗窃罪　　B 甲构成职务侵占罪，乙构成盗窃罪

C 甲、乙共同构成职务侵占罪　　D 甲、乙共同构成贪污罪

19、关于挪用公款罪的认定，下列说法中正确的是（　）。

A 以个人名义将公款供其他单位使用的，属于挪用公款归个人使用

B 行为人挪走公款后未使用该公款的，构成挪用公款罪的未遂

C 挪用公款以后，携带挪用的公款潜逃的，以挪用公款罪从重处罚

D 挪用救灾、救济物资数量较大，归个人使用的，不构成挪用公款罪

20、下列情形中，可以构成玩忽职守罪的是（　）。

A 某国有企业的总经理在经营活动中严重不负责任，造成该公司严重亏损

B 某高校校长对财务管理严重不负责任，造成巨额资金无法收回

C 某法院执行庭庭长在执行民事判决中严重不负责任，不履行法定执行职责，致使当事人利益遭受重大损失

D 某外汇管理部门工作人员在外汇管理工作中严重不负责任，造成大量逃汇，致使国家利益遭受重大损失

二、多项选择题（21--25 小题，每小题 2 分，共 10 分。下列每题给出的四个选项中，至少有两个选项是符合题目要求的。请在答题卡上将所选项的字母涂黑。多选、少选或错选均不得分 ）

21、下列选项中，符合罪刑法定原则的有（　　）。

A 犯罪与刑罚必须由立法明确规定　B 禁止重法效力溯及既往

C 禁止采用习惯法　　D. 禁止对犯罪人判处不定期刑

22、下列情形中，应以强奸罪定罪处罚的有（　　）。

A 利用迷信手段欺骗妇女与其发生性关系的

B 在拐卖妇女过程中，奸淫被拐卖妇女的

C 利用妇女极度疲劳昏睡之机，冒充其丈夫与其发生性关系的

D 谎称自己有能力为妇女办理出国手续，要求与妇女发生性关系，妇女为达到出国目的，与其发生性关系的

23、下列情形中，应以抢劫罪定罪处罚的有（　　）。

A 甲为劫取财物，打死仓库的值班员孙某后，取走价值 10 万元的财物

B 乙在赵某的茶水中偷偷放入大量安眠药，趁赵某饮后熟睡，拿走赵某 3 万元现金

C 丙看见刘某因交通事故受伤，趁其昏迷之机，将其携带的现金 2 万元取走

D 丁乘张某不备，夺取其随身携带的笔记本电脑

24、下列情形中，可以认定为自首的有（　　）。

A 犯罪嫌疑人甲主动向司法机关揭发他人重大犯罪行为

B 乙故意重伤他人，被家人扭送到司法机关后，如实供述自己的罪行

C 丙因盗窃行为被公安机关抓获，在审讯中又主动供述其他盗窃罪行

D 丁贪污公款，在贪污行为被发觉前，主动向司法机关投案，如实供述自己的罪行

25、甲用枪射杀乙，乙中弹倒地。甲以为乙已死亡，遂弃 “ 尸 ” 于荒野。实际上，乙只是中弹受伤，并没有死亡。 甲的行为属于（　　）。

A 实行终了的未遂　　B 未实行终了的未遂

C 能犯未遂　　D 不能犯未遂

三、简答题（26 、 27 小题，每小题 6 分，共 12 分。请将答案写在答题纸指定位置上 ）

26、简述我国刑法总则中适用死刑的限制性规定。

27、简述转化型抢劫罪的成立条件。

四、辨析题（28 小题， 8 分。要求对命题进行判断并着重阐明理由。请将答案写在答题纸指定位置上 ）

28、请对 “ 犯罪既遂就是行为人实现了预期的犯罪目的或者造成了犯罪结果 ” 这一说法进行辨析。

五、法条分析题（29 小题， 10 分。要求符合立法原意和刑法理论。请将答案写在答题纸指定位置上 ）

29、刑法第 234 条：

“ 故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。 ”试说明：

(1) 本条第 1 款中 “ 伤害 ” 的程度要求。

(2) 故意伤害 “ 致人死亡 ” 与故意杀人罪（ 既遂 ）、过失致人死亡罪的区别。

(3) 本条第 2 款中 “ 本法另有规定的，依照规定 ” 的含义，试举例说明。

(4) 如果甲故意致他人重伤但未造成严重残疾，根据案情应予减轻处罚的，对甲应如何判处刑罚？

六、案例分析题（30 小题， 15 分。请将答案写在答题纸指定位置上 ）

30、某村村委会办公室财物被盗，村委会主任甲怀疑是村民陈某所为，即带领村治保主任等人将陈某带到村委会办公楼“ 审讯 ” 。陈某拒不承认偷窃行为，甲即命人将陈某关押在办公楼的地下室。陈某感到冤屈，第二天早晨在办公楼地下 室愤而自杀身亡。 甲在被采取强制措施后，主动向公安机关交代，他在担任村委会主任期间还有以下违法行为，后经查证属实：村里因 100 亩 土地被国家征用，获得国家土地征用补偿款 500 万元。甲在负责发放这笔款项时，谎称为了催要这笔款项，曾花费 5 万元用于 “ 疏通关系 ” ，遂用假发票在土地征用补偿款中报销 5 万元 “ 招待费 ” 归自己所有。

阅读分析上述案例后， 请回答以下问题：

(1) 甲的行为各构成何罪？并简要说明理由。

(2) 对甲应如何处罚？并简要说明法律根据。

民法学

七、单项选择题（31--50 小题，每小题 1 分。共 20 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。请在答题卡上将所选项的字母涂黑 ）

31、下列民事法律关系中，属于绝对法律关系的是（ ）。

A 人身权法律关系　　B 无因管理法律关系

C 不当得利法律关系　　D 合同法律关系

32、某年元旦前，张某给田某寄去一张有奖明信片，并戏称：“ 得奖了别忘请客 ” 。田某将此明信片转送给金某，并与其约定一旦得奖则奖金两人平分。开奖时，该张明信片中了大奖，奖金 2000 元。为此笔奖金的分配，张某、田某与金 某发生争执。依据民法原理，此笔奖金应（ ）。

A 归张某所有　B 由张某、田某共有 C 归金某所有　D 由田某、金某共有

33、下列权利中，其客体既可以是动产，也可以是不动产的是（ ）。

A 地上权　　B 抵押权　　C 相邻权　　D 典权

34、公民甲户籍地在新疆，去南京培训 1 年后，到深圳工作 3 年。后因病到广州治疗，目前已在广州一家医院住院 16 个月。依我国民法规定，某甲的住所地在（ ）。

A 南京　　B 新疆　　C 广州　　D 深圳

35、甲、乙、丙三人合伙开饭店，甲以门面房折价 10 万元出资，担任店长；乙出现金 5 万元，负责经营管理；丙以 技术出资，作价 3 万元。三人约定盈余均分，亏损由乙承担。该饭店经营两年后，欠丁 6 万元。对此债务（ ）。

A 甲、乙、丙各承担 2 万元　　B 按约定由乙全部承担

C 甲、乙、丙承担连带责任　　D 由店长甲全部承担

36、下列有关法人民事行为能力的判断，正确的是（ ）。

A 法人民事行为能力范围与其民事权利能力范围不同

B 法人一旦被申请宣告破产，民事行为能力即终止

C 不同类型的法人，民事行为能力范围不同

D 法人民事行为能力起止时间与其民事权利能力起止时间不同

37、下列情形中，导致委托代理关系终止的是（ ）。

A 代理人经委托人同意，转托他人代理　　B 代理人丧失民事行为能力
C 作为代理人的法人法定代表人更换　　D 被代理人死亡

38、根据担保法规定，下列财产中，不得抵押的是（　）。
A 乡办企业的厂房　　B 国有企业的机器设备
C 学校的教学楼　　D 私营企业的交通运输工具

39、画家甲为办画展向朋友乙借款 5 万元，并将自己的一幅画交给乙作担保，要求其妥善保管。双方约定 1 年内甲还 款取画，否则该画即归乙所有。现乙对该画（　）。
A 享有权利质权　B 享有动产质权　C 不享有任何权利　D 享有留置权

40、甲因购房向乙借款 10 万元，由合伙企业丙担任保证人，并约定由甲以小提琴质押给乙，但甲并未将小提琴交给乙 。则（　）。
A 、保证与质押均成立　　B 保证与质押均不成立
C 保证不成立，质押成立　　D 保证成立，质押不成立

41、甲与乙签订一份货款为人民币 50 万元的买卖合同，并依约定交付给乙定金人民币 15 万元。后乙违约没有履行该 合同。乙应返还给甲人民币（　）。
A 20 万元　　B 25 万元　　C 30 万元　　D 35 万元

42、甲 5 岁之子与乙 6 岁之子同在丙家中玩耍，乙之子不慎毁坏丙价值 1 万元的电脑。甲误认为是其子所为，遂赔 偿丙一部同等价值的电脑。丙不知事实真相而受领，后将该电脑以 1.1 万元出售给丁。现甲得知事实真相，欲主张权利， 则其（　）。
A 只能要求丙返还 1 万元　　B 有权要求丙返还 1.1 万元
C 有权要求丙返还电脑　　D 有权要求丁返还电脑

43、下列行为中，构成无因管理的是（　）。
A 将他人耕牛误认为是自家所有而喂养　　B 主动修缮两家共用的围墙
C 未受委托而招待朋友的客人　　D 商店保安抓住小偷使某顾客免遭损害

44、根据商标法规定，商标权的保护期限为（　）。
A 10 年　　B 20 年　　C 30 年　　D 50 年

45、画家甲将其创作的一幅中国画卖给乙公司，乙公司因此取得（　）。
A 该作品的修改权　　B 该作品的复制权
C 该作品原件的所有权和展览权　　D 该作品原件的所有权和著作权

46、张三受甲厂委托为其开发一种新型节能灯，双方未约定专利申请权归属。其后，张三找来朋友李四帮助自己收集和 整理资料。发明完成后，专利申请权属于（　）。
A 张三　　B 甲厂　　C 张三和甲厂　　D 张三和李四

47、在我国，结婚的必备条件之一是（　）。
A 双方不得有血亲关系　　B 双方完全自愿
C 双方签订婚约　　D 男方在 25 周以上，女方在 23 周岁以上

48、甲（ 女， 8 周岁 ）之父病故后，甲母一人抚养甲及其弟、妹，备感艰辛，遂决定将甲送与他人收养。依我国收 养法规定，下列人员中可以作为收养人的的是（　）。
A 乙，女， 29 周岁，夫婚，无子女，有抚养能力
B 丙，男， 45 周岁，离婚，无子女，有抚养能力
C 丁，女， 38 周岁，丧偶，无子女，有抚养能力
D 戊，女， 42 周岁，已婚，一子已上大学，有抚养能力

49、甲见乙挥拳打丙，遂上前制止，结果被乙误伤。对甲因此所受的损害（　）。
A 由乙、丙承担按份赔偿责任　　B 由乙、丙承担连带赔偿责任
C 由丙承担全部赔偿责任　　D 由乙承担赔偿责任。如果乙无力承担，可责令丙给予适当补偿

50、高度危险作业致人损害民事责任的免责事由是（　）。

A 受害人因过错造成损害　　B 受害人故意造成损害

C 受害人因重大过失造成损害　　D 受害人故意或因重大过失造成损害

八、多项选择题（51--55 小题，每小题 2 分，共 10 分。下列每题给出的四个选项中，至少有两个选项是符合题目 要求的。请在答题卡上将所选项的字母涂黑。多选、少选或错选均不得分 ）

51、甲因海难下落不明，被法院宣告死亡。两年后，甲重新出现。法院依甲的申请撤销了对甲的死亡宣告。甲与原配偶 的婚姻关系不能自行恢复的情形包括（　　）。

A 原配偶虽未再婚，但拒绝与甲恢复婚姻关系

B 原配偶再婚，但愿意与甲恢复婚姻关系

C 原配偶再婚后其配偶病故

D 原配偶再婚后又离婚

52、甲、乙系邻居。下列情形中，属于甲侵害乙相邻权的有（　　）。

A 甲家院中树木的根枝越界到乙家院中生长

B 甲将自家房屋改建为歌厅，喧嚣声使乙彻夜难眠

C 甲把大狼狗拴在自家院中，乙路过时被吓得心惊胆颤

D 甲把垃圾堆放在自家门口，散发的恶臭使乙夏天不敢开窗

53、下列权利中，属于用益物权的有（　　）。

A 地上权　　B 地役权　　C 典权　　D 土地承包经营权

54、根据合同法规定，导致合同无效的情形包括（　　）。

A 权利义务显失公平　　B 以合法形式掩盖非法目的

C 损害社会公共利益　　D 违反行政规章的强制性规定

55、歌迷甲在一酒吧意外地遇见自己的偶像歌星乙，惊喜之余向乙打探其私生活。乙被激怒，在众目睽睽之下将手中的 饮料泼向甲，弄脏了甲的衣服。乙的行为侵害了甲的（　　）。

A 身体权　　B 尊严权　　C 健康权　　D 财产权

九、简答题（56 、 57 小题，每小题 6 分。共 12 分。请将答案写在答题纸指定位置上 ）

56、简述善意取得的含义与条件。

57、简述遗赠与遗嘱继承的区别。十、辨析题（58 小题， 8 分。要求对命题进行判断并着重阐明理由。请将答案写在答题纸指定位置上 ）

58、日常生活中，我们经常听到 “ 有权不用，过期作废 ” 的说法。如果此处 “ 权 ” 限定为民事权利，请用我国 民法中诉讼时效与除斥期间制度和理论对此加以分析。

十一、法条分析题（59 小题， 10 分。要求符合立法原意和民法理论。请将答案写在答题纸指定位置上 ）

59、合同法第 42 条规定： “ 当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任 ：

（ 一 ）假借订立合同，恶意进行磋商；

（ 二 ）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；

（ 三 ）有其他违背诚实信用原则的行为。 ”
试运用合同法原理分析该条法律规定。（ 要求分析条文所规定制度的概念、构成要件、法律效力 ）

十二、案例分析题（60 小题， 15 分。请将答案写在答题纸指定位置上 ）

60、甲对乙享有 30 万元的债权，一直催讨未果。后甲因对丙负有债务，即以该 30 万元债权与丙达成债权转让协议， 并将该转让事实通知了乙。当丙向乙主张债权时，乙以该债权转让未经自己同意为由予以拒绝。经调查发现，乙除对丁享有 20 万元到期债权外，没有任何其他财产可供清偿，而且乙一直未向丁主张债权，也没有要求丁清偿债务之意。 根据上述案情，请回答：

(1) 甲与丙之间的债权转让协议是否有效？为什么？其后果如何？

(2) 乙的债权人可以通过何种合同保全措施实现债权？为什么？